

1500826-16.2020.8.26.0530
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2088211/2020 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Beneficiado - Art. 28-A CPP:
Gabriel Eduardo dos Santos
IP nº 2088211

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

Por sentença, para que produza os seus regulares efeitos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
3ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500826-16.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500826-16.2020.8.26.0530
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2088211/2020 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Beneficiado - Art. 28-A CPP:
Gabriel Eduardo dos Santos
IP nº 2088211

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

Por sentença, para que produza os seus regulares efeitos de direito, bem como acolhendo o parecer ministerial retro, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, em razão do cumprimento do acordo de não persecução penal, nos

termos do artigo 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal.

A) Destino o valor relacionado ao acordo de não persecução penal depositado nos autos em favor da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRP-USP, que deverá ser utilizado exclusivamente para prestação de serviços em saúde, pesquisa ou prevenção da pandemia Covid-19, devendo a prestação de contas ser apresentada para este juízo no prazo de 90 (noventa) dias.

B) Efetue-se a transferência através de mandado de levantamento eletrônico para a conta corrente nº 13-090039-3, agência 0019, Banco Santander - número 033, em nome da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRP-USP, CNPJ 57.722.118/0001-40.

C) No tocante à quantia apreendida e depositada a fls. 76, observo que foi dado seu perdimento em favor da União no termo de audiência de fls. 125/126; providencie-se o necessário, visando à transferência do numerário ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD -, comprovando-se nos autos.

D) Quanto aos objetos apreendidos, autorizo a restituição ao acusado daqueles de procedência, destinação lícitas e expressividade econômica, conforme requerimento do Ministério Público; se deteriorados, desde já, autorizo sua destruição, bem como dos demais itens apreendidos.

E) Autorizo, ainda, a incineração da droga apreendida, inclusive contraprova.

F) Oficie-se à ilustre Autoridade Policial para as devidas providências no tocante aos itens "C" e "E" supra.

G) Por fim, ficam revogadas as medidas cautelares impostas a fls. 45/46.

P.I.C

Ribeirão Preto, 12 de setembro de 2022.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA DIGITADA, COMO OFÍCIO.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA